

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3173/2537

นาง สุวรรณ สิงห์จาว ลา
นาย เสรี มี น สุข กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1344

ที่ดินโจทก์ติดกับที่ดินของจำเลยที่ 1 รั้วพิพาทเป็นรั้วกั้นแนวเขตระหว่างที่ดินของบุคคลทั้งสอง โดยโจทก์และจำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินและทาว์นเฮาส์จากจำเลยที่ 3 ซึ่งจำเลยที่ 3 เป็นผู้สร้างขายพร้อมกับทำรั้วกั้นแนวเขตให้เช่นเดียวกับทาว์นเฮาส์หลังอื่น ๆ ที่อยู่ในแนวเดียวกัน ดังนั้นโจทก์และจำเลยที่ 1 จึงเป็นเจ้าของรั้วพิพาทรวมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1344 การที่ฝ่ายจำเลยต่อเติมรั้วพิพาทเป็นกำแพงหรือผนังของอาคารทำให้รั้วหมดสภาพไปย่อมเป็นการขัดต่อสิทธิของโจทก์ นอกจากนั้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2522 ข้อ 27 ก็ได้กำหนดไว้ว่า รั้วหรือกำแพงกั้นเขตให้ทำได้สูงเหนือระดับถนนสาธารณะไม่เกิน 3 เมตร ฝ่ายจำเลยได้ต่อเติมกำแพงรั้วสูงจากระดับรั้วเดิมมากอันเป็นการผิดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว จำเลยที่ 1 จะอ้างว่ารั้วพิพาทนอกจากใช้เพื่อเป็นแนวเขตแล้วยังสามารถใช้เป็นกำแพงหรือผนังอาคารได้ด้วยหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อถอนอาคารส่วนที่สร้างบนกำแพงรั้วของโจทก์และทำการซ่อมกำแพงรั้วของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิม โดยจำเลยทั้งสามเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายและให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การทำงานเดียวกัน และจำเลยที่ 3 แก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รื้อกำแพงหรือกระทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ กำแพงรั้วพิพาทเป็นของจำเลยที่ 3 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้องและขอให้บังคับโจทก์รื้อเหล็กตาข่ายที่ติดตึกรังกำแพงรั้วของจำเลยที่ 3 ออกไป และซ่อมแซมรั้วกำแพงให้อยู่ในสภาพเดิม กับให้ชำระเงินจำนวน 1,000 บาทแก่จำเลยที่ 3

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์สร้างตาข่ายเหล็กเพื่อป้องกันการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสาม จำเลยที่ 3 จึงไม่มีสิทธิบังคับให้รื้อตาข่ายเหล็ก และเรียกค่าเสียหาย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งจำเลยที่ 3 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสามให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อกำแพงรั้วพิพาทส่วนที่ต่อเติมทั้งหมดโดยมิให้แนวกำแพงรั้วพิพาท(แนวรั้วเดิม) เสียหายและทำให้กำแพงรั้วมีสภาพเหมือนเดิม โดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสามคำขออนอกจากนี้ให้ยกเสีย ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองและ
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกายอมรับ ฟังเป็นยุติได้ว่า ฝ่ายจำเลยต่อเติมรั้วพินาศเป็น
กำแพงหรือผนังของอาคาร มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เพียงว่า
จำเลยที่ 1 มีสิทธิต่อเติมรั้วพินาศได้หรือไม่เห็นว่า ที่ดินของโจทก์อยู่ติดกับที่ดินของ
จำเลยที่ 1 รั้วพินาศเป็นรั้วกันแนวเขตระหว่างที่ดินของบุคคลทั้งสอง โดยโจทก์และ
จำเลยที่ 1 ซื่อที่ดินและทาว์นเฮาส์จากจำเลยที่ 3 ซึ่งจำเลยที่ 3 เป็นผู้สร้างขายพร้อม
กับทำรั้วกันแนวเขตให้เช่นเดียวกับทาว์นเฮาส์หลังอื่น ๆ ที่อยู่ในแนวเดียวกันดังนั้น
โจทก์และจำเลยที่ 1 จึงเป็นเจ้าของรั้วพินาศรวมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1344 การที่ฝ่ายจำเลยต่อเติมรั้วพินาศเป็นกำแพงหรือผนังของ
อาคารทำให้รั้วหมดสภาพไปย่อมเป็นการขัดต่อสิทธิของโจทก์ นอกจากนั้นตามข้อ
บัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 ก็ได้
กำหนดไว้ว่ารั้วหรือกำแพงกันเขตให้ทำได้สูงเหนือระดับถนนสาธารณะไม่เกิน 3
เมตร ปรากฏว่าตามภาพถ่ายหมาย จ.13 ภาพที่ 4-6 ฝ่ายจำเลยได้ต่อเติมกำแพงรั้ว
สูงจากระดับรั้วเดิมมาก อันเป็นการผิดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว จำเลย
ที่ 1 จะอ้างว่ารั้วพินาศนอกจากใช้เพื่อเป็นแนวเขตแล้วยังสามารถใช้เป็นกำแพงหรือ
ผนังอาคารได้ด้วยหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรื้อกำแพง
รั้วพินาศในส่วนที่ต่อเติมนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ 1 และ
ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 800 บาท
แทนโจทก์

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ-สมพงษ์ สนิธิเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ